

시정요구 및 통보

1. 제 목 : 가족수당 지급 부적정

2. 관계기관 : ■■■■실(△△△△부), ★★·◎◎·▲▲보훈병원, ♣♣보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

직원의 보수는 관계법령 및 규정에 정한 것을 제외하고 공단 「보수규정」에 따라 지급하고 있으며, 내부통제를 위하여 소속기구에서는 자율시정 프로그램¹⁾ 점검 항목으로 지정하여 분기 자체점검을 실시하고 있습니다.

나. 분리세대 직계존속에 대한 가족수당 지급 부적정

1) 관계법령 및 판단기준

「보수규정」 제31조(가족수당)에 따라 부양가족은 부양의무를 가진 직원과 주민등록표상 세대를 같이하며 현실적으로 생계를 같이하는 사람을 말하며,

그 가족(제2호의 직계존속이 직원의 배우자와 세대를 같이 하는 경우)이 취학, 요양 또는 주거 및 근무의 형편에 의하여 별거하고 있는 경우에는 예외로 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「가족수당지급시행세칙」 제5조(지급제한)는 소속직원이 허위의 방법으로 가족수당을 지급 받을 때에는 그 지급받은 수당에 해당하는 금액을 변상토록 하고, 당해 직원에 대하여도 1년의 범위 안에서 가족수당의 지급을 정지하도록 하고 있습니다.

따라서, 공단 직원은 부양가족이 기본요건을 충족하는 지를 살펴 신청하고, 변동사항이 있을 때는 급여담당자에게 알려, 허위로 가족수당을 지급받는 일이 없어야 합니다.

1) 감사에서 빈번하게 지적되고 오류가 많은 업무인 가족수당, (출산육아기)대체인력지원금 등 16개 항목에 대하여 분기별 자체점검을 실시하고 결과를 제출하여 자체 시정하는 공단의 제도

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, '18~'21년 가족수당 지급내역을 확인한 결과 [표1]과 같이, 직계존속이 본인 및 배우자(취학·요양·주거 및 근무의 형편 등의 사유)와 동일세대를 구성하지 않아, 부양가족에 해당하지 않는데도 직원이 가족수당을 지급받은 사례를 확인하였습니다.

[표 1] 요건 미충족 직계존속 부양가족 지급내역

(단위: 원)

NO	사원번호	성명	소속기구	부서	가족관계	변동일(세대분리)	시정금액
1	*****	김OO	OO	AAAA부	조모	2020. 11. 30.	-120,000
2	*****	김OO	OO	AAAA부	부	2020. 11. 30.	-120,000
3	*****	김OO	OO	BBBB부	부	2020. 09. 21.	-160,000
4	*****	김OO	OO	BBBB부	모	2020. 09. 21.	-160,000
5	*****	나OO	OO	CCCC부	부	2020. 04. 02.	-260,000
6	*****	나OO	OO	CCCC부	모	2020. 04. 02.	-260,000
7	*****	조OO	OO	DDDD부	모	2021. 01. 25.	-80,000
8	*****	김OO	OO	DDDD부	모	2021. 01. 19.	-80,000
9	*****	김OO	★★보훈병원	FF실	모	2020. 05. 26.	-240,000
10	*****	박OO	★★보훈병원	FF실	부	2020. 06. 19.	-220,000
11	*****	박OO	★★보훈병원	FF실	모	2020. 06. 19.	-220,000
12	*****	박OO	★★보훈병원	GGG부	부	2020. 12. 29.	-100,000
13	*****	박OO	★★보훈병원	GGG부	모	2020. 12. 29.	-100,000
14	*****	이OO	★★보훈병원	FF실	모	2020. 07. 27.	-200,000
15	*****	김OO	◎◎보훈병원	FF실	모	2020. 12. 23.	-100,000
16	*****	추OO	◎◎보훈병원	FF실	부	2020. 10. 21.	-100,000
17	*****	추OO	◎◎보훈병원	FF실	모	2020. 10. 21.	-100,000
18	*****	정OO	▲▲보훈병원	FF실	외조부	2020. 10. 11.	-140,000
19	*****	김OO	♣♣보훈요양원	HH부	부	2020. 12. 9.	-100,000
20	*****	김OO	♣♣보훈요양원	HH부	모	2020. 12. 9.	-100,000
합계							-2,960,000

다. 소속기구별 부양가족 생계기준 요건 적용 차이

1) 관계법령 및 판단기준

“나”항에서 살펴본 것과 같이 「보수규정」 제31조(가족수당)에는 부양가족 해당요건을 정하고 있고, 부양가족은 ① 부양의무를 가진 직원과 주민등록표상 세대를 같이하며 ② 직원의 주소 또는 거소에서 실제로 생계를 같이 하고 ③ 「보수규정」 제31조 2항 1호부터 제4호까지 부양가족의 범위에 해당해야 합니다.

따라서, 보수 담당자는 부양가족 신청이 들어오면, 신청인별로 부양가족의 기본요건을 살펴 보수를 지급하고, 소속기구별 요건은 통일된 기준을 적용해야 합니다.

2) 감사결과 확인된 문제점

그런데, ‘18~’21년에 부양가족 적용 기준을 확인한 결과, [표2]와 같이 “생계요건”에 대한 기준을 ○○는 동일 세대구성을 포함하여 사택 미 거주자로 한정하고, ☆☆보훈병원은 동일 세대구성과 등본상 주소가 서울 인접 거주자인 자, 기타 소속기구는 동일 세대구성만을 확인하는 등 소속기구별 부양가족에 대한 요건 적용이 차이가 있었습니다.

[표 2] 생계요건 미충족으로 부양가족 미지급 현황

NO	사원번호	성명	소속기구	부서	가족관계	등본	신청일	제외근거
1	108***	정○○	○○	AAAA	부모	등재	2021. 3. 04.	사택 제공받음
2	188***	이○○	○○	BBBB	모	등재	2021. 1. 21.	
3	188***	진○○	○○	CCCC	모	등재	2021. 3. 5.	
4	182***	지○○	○○	CCCC	부모	등재	2021. 3. 11.	
5	104***	윤○○	☆☆보훈병원	DDDD	부	등재	2021. 2. 9.	등본 상 주소 부모님과 지방 거주
6	104***	윤○○	☆☆보훈병원	DDDD	모	등재	2021. 2. 9.	
7	187***	진○○	☆☆보훈병원	EEEE	모	등재	2020. 12. 23.	
8	186***	심○○	☆☆보훈병원	FFFF	모	등재	2021. 3. 1.	
9	111***	조○○	☆☆보훈병원	HHHH	부	등재	2020. 11. 11.	
10	111***	조○○	☆☆보훈병원	HHHH	모	등재	2020. 11. 11.	
11	185***	정○○	☆☆보훈병원	KKKK	부	등재	2020. 1. 22.	
12	185***	정○○	☆☆보훈병원	KKKK	모	등재	2020. 1. 22.	

* 기타 소속기구는 생계요건으로 부양가족 미지급 사례 없어 제외

특히, ○○는 부양가족 생계요건을 사택제공자를 제외하고 있으나, [표3]과 같이 '20. 7월 이후 신청자부터 이 기준을 적용함으로써, 동일 소속기구 내에서도 신청시기별 부양가족 지급 기준이 차이가 있었습니다.

[표 3] 사택 제공자 가족수당 지급 비교(○○)

NO	사원번호	성명	가족관계	등본등재	신청일	사택제공	가족수당
1	101***	조OO	부모	등재	2020. 7월 이전	제공	지급
2	102***	봉OO	장모	등재		제공	지급
3	105***	김OO	모	등재		제공	지급
4	105***	고OO	부모	등재		제공	지급
5	115***	서OO	장모	등재		제공	지급
6	180***	이OO	부모	등재		제공	지급
7	108***	김OO	부모	등재		제공	지급
8	183***	한O	부	등재		제공	지급
9	183***	신OO	부모	등재		제공	지급
10	108***	정OO	부모	등재	2021. 3. 04.	제공	미지급
11	188***	이OO	모	등재	2021. 1. 21.	제공	미지급
12	188***	진OO	모	등재	2021. 3. 5.	제공	미지급
13	182***	지OO	부모	등재	2021. 3. 11.	제공	미지급

4 관계기관 의견 : ■■■■■실 △△△△부, ★★·◎◎·▲▲보훈병원, ♣♣보훈요양원에서는 감사결과를 수용하면서 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ 관리이사는

- “나”항과 관련하여 지급요건에 맞지 않게 지급된 가족수당 8건 1,240천 원을 조속히 환수하시기 바라며, (시정)
- “다”항과 관련하여 부양가족 생계요건에 대한 지급기준을 명확히 하여, 전 소속기구에 통일된 기준을 마련하시기 바랍니다. (통보)

○ ★★·◎◎·▲▲보훈병원장, ♣♣보훈요양원장은

- “나”항과 관련하여 지급요건에 맞지 않게 지급된 가족수당 12건 1,720천 원을 조속히 환수하시기 바랍니다. (시정)